ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

I. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий.

Статья 2. Основные задачи настоящего Закона

Основными задачами настоящего Закона являются сохранение типичных, уникальных, ценных природных объектов и комплексов, генетического фонда растений и животных, предотвращение негативного влияния деятельности человека на природу, изучение природных процессов, ведение мониторинга окружающей природной среды, совершенствование экологического просвещения и воспитания.

Статья 3. Законодательство об охраняемых природных территориях

Законодательство об охраняемых природных территориях состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Отношения в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий в Республике Каракалпакстан регулируются также законодательством Республики Каракалпакстан.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об охраняемых природных территориях, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Охраняемые природные территории

Охраняемыми природными территориями являются участки земли и (или) водного пространства (акватории), имеющие приоритетное экологическое, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно-оздоровительное значение, полностью или частично, постоянно или временно изъятые из хозяйственной эксплуатации.

В целях сохранения, воспроизводства и восстановления природных объектов и комплексов на охраняемых природных территориях устанавливается режим охраны и использования (далее — режим).

Охраняемые природные территории составляют единую экологическую систему, предназначенную для обеспечения биологического, ландшафтного разнообразия и поддержания экологического равновесия.

Статья 5. Категории охраняемых природных территорий

Охраняемые природные территории в зависимости от их целевого назначения и режима подразделяются на следующие категории:

государственные заповедники;

комплексные (ландшафтные) заказники;

природные парки;

государственные памятники природы;

территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов;

охраняемые ландшафты;

территории для управления отдельными природными ресурсами.

Законодательством может быть предусмотрено создание государственных биосферных резерватов, национальных парков, ботанических садов, межгосударственных охраняемых природных территорий и иных охраняемых природных территорий.

Статья 6. Право собственности на охраняемые природные территории

Охраняемые природные территории являются собственностью государства и охраняются им.

Земельные участки и другие природные объекты могут предоставляться в аренду юридическим и физическим лицам для образования частных заказников и природных питомников.

(часть вторая статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Статья 7. Земельные участки и участки акватории охраняемых природных территорий

Земельные участки охраняемых природных территорий относятся к землям природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения.

На земельных участках и участках акватории охраняемых природных территорий запрещается любая деятельность, противоречащая их целевому назначению.

Для ограничения или запрещения деятельности, оказывающей либо могущей оказать негативное влияние на состояние охраняемых природных территорий, устанавливаются обременения земельных участков.

При организации охраняемых природных территорий убытки юридических и физических лиц, причиненные ограничением или прекращением их деятельности, возмещаются в соответствии с законодательством.

При отводе земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда для образования охраняемых природных территорий потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства не возмещаются.

Земельные участки государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, государственных памятников природы, заказников (за исключением заказников, образованных в охотничьих хозяйствах), природных питомников, государственных биосферных резерватов, национальных парков земельным налогом не облагаются. Земельный налог взимается в случаях, когда на охраняемых природных территориях ведется хозяйственная деятельность.

(часть шестая статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сентября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

Изъятие земельных участков охраняемых природных территорий (кроме земельных участков национальных парков) для общественных нужд допускается в исключительных случаях. Изъятие земельных участков национальных парков для общественных нужд не допускается.

(часть седьмая статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 июня 2022 года № ЗРУ-782 — Национальная база данных законодательства, 30.06.2022 г., № 03/22/782/0576 — Вступает в силу с 1 октября 2022 года)

В случаях, когда юридические и физические лица не обеспечивают возложенные на них обязанности по охране государственных памятников природы, заказников, природных питомников, земельный участок, занятый ими, может быть изъят.

Порядок охраны, использования и изъятия земельных участков и участков акватории охраняемых природных территорий определяется законодательством.

Статья 8. Доступ граждан на охраняемые природные территории

Охраняемые природные территории являются общедоступными для граждан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. В целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, среды их произрастания и обитания доступ граждан в отдельные части охраняемых природных территорий может быть ограничен или запрещен государственными органами, юридическими и физическими лицами, в ведении которых эти территории находятся.

Доступ граждан на охраняемые природные территории осуществляется в соответствии с правилами посещения этих территорий, утверждаемыми специально уполномоченными государственными органами. В порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан, доступ граждан на отдельные охраняемые природные территории может осуществляться на платной основе.

Исторически сложившееся проживание населения на отдельных охраняемых природных территориях может быть сохранено с условием соблюдения их режима.

Статья 9. Государственный контроль в области охраны и использования охраняемых природных территорий

Государственный контроль в области охраны и использования охраняемых природных территорий осуществляется специально уполномоченным государственным органом в области экологии и изменения климата, а также органами исполнительной власти на местах.

Статья 10. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в организации, охране и использовании охраняемых природных территорий

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и граждане оказывают содействие государственным органам в проведении мероприятий по организации, охране и использованию охраняемых природных территорий. Государственные органы при проведении этих мероприятий учитывают предложения органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан.

В целях привлечения населения к управлению отдельными охраняемыми природными территориями из числа представителей органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций, а также граждан решением органов исполнительной власти на местах могут создаваться консультативные комиссии. Решения об образовании охраняемых природных территорий и их охранных зон, затрагивающие интересы населения, проживающего на этих территориях, принимаются с учетом заключений консультативных комиссий.

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и граждане имеют право запрашивать и получать от соответствующих государственных органов информацию об охраняемых природных территориях.

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и граждане могут проводить общественную экологическую экспертизу и осуществлять общественный экологический контроль при организации, охране и использовании охраняемых природных территорий в порядке, установленном законодательством.

II. Управление охраняемыми природными территориями

Статья 11. Государственное управление охраняемыми природными территориями

Государственное управление в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, органами исполнительной власти на местах, а также специально уполномоченными государственными органами.

Статья 12. Резервирование земельных участков для организации охраняемых природных территорий

В целях организации охраняемых природных территорий по предложению специально уполномоченных государственных органов, а также юридических и физических лиц решением органов исполнительной власти на местах производится резервирование земельных участков.

Деятельность юридических и физических лиц на резервированных земельных участках, угрожающая сохранению намечаемых к охране природных объектов и комплексов, должна быть ограничена или запрещена. Предоставление в аренду этих земельных участков юридическим и физическим лицам допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

(часть вторая статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Охраняемые природные территории учитываются при разработке планов и программ, схем землеустройства и районной планировки, а также других планов по охране и использованию природных ресурсов.

Статья 13. Образование, реорганизация и прекращение функционирования охраняемых природных территорий

Охраняемые природные территории образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан и органов исполнительной власти на местах в порядке, предусмотренном законодательством.

Реорганизация охраняемых природных территорий производится при необходимости изменения их категорий. При этом перевод охраняемой природной территории из категории с более строгим режимом в категорию с менее строгим режимом допускается в исключительных случаях.

Прекращение функционирования охраняемых природных территорий производится по истечении срока, на который они были организованы, а также при потере ценности и уникальности их природных объектов и комплексов в результате стихийных бедствий и действий техногенного характера.

Статья 14. Государственный кадастр охраняемых природных территорий

Государственный кадастр охраняемых природных территорий включает в себя сведения о категориях и видах этих территорий, их географическом положении, количественных и качественных характеристиках, экологической, экономической, научной, просветительской и иной ценности, о землевладельцах, землепользователях, а также об арендаторах и собственниках земельных участков.

Государственный кадастр охраняемых природных территорий ведется в целях обеспечения их режима, проведения научных исследований, учета этих территорий при планировании развития и размещения производительных сил.

Государственный кадастр охраняемых природных территорий ведется специально уполномоченным государственным органом в области экологии и изменения климата совместно с Академией наук Республики Узбекистан за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан в порядке, определяемом законодательством.

Информация государственного кадастра охраняемых природных территорий предоставляется государственным органам, юридическим и физическим лицам в установленном порядке.

Статья 15. Паспорт охраняемой природной территории

Государственные органы, юридические и физические лица, в ведении которых находятся охраняемые природные территории, составляют по каждой территории паспорт, в котором указываются сведения, характеризующие данную территорию, ее режим и управление.

Порядок ведения паспорта охраняемой природной территории устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 16. Планы управления охраняемых природных территорий

Планы управления охраняемых природных территорий представляют собой комплекс организационных, природоохранных, технических и иных мероприятий по охране и использованию природных объектов и комплексов.

Планы управления охраняемых природных территорий утверждаются государственными органами, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся охраняемые природные территории. Проекты планов управления охраняемых природных территорий подлежат государственной экологической экспертизе.

Порядок разработки планов управления охраняемых природных территорий устанавливается специально уполномоченным государственным органом в области экологии и изменения климата.

Статья 17. Организация охраны охраняемых природных территорий

Охрана государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков и государственных биосферных резерватов осуществляется работниками охраны и регламентируется положениями об указанных охраняемых природных территориях. Работники охраны входят в штат государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, государственных биосферных резерватов и пользуются всеми правами и льготами государственных инспекторов по экологии и охране окружающей среды.

(часть первая статьи 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Охрана национальных парков обеспечивается в порядке, установленном положениями о них, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Охрану государственных заказников и природных питомников осуществляют юридические лица, на земельных участках которых они расположены.

Охрану государственных памятников природы осуществляют юридические и физические лица, на земельных участках которых они расположены.

Если государственные заказники и государственные памятники природы расположены на земельных участках, не предоставленных юридическим и физическим лицам, обеспечение их охраны возлагается на органы исполнительной власти на местах и специально уполномоченные государственные органы.

Охрана водоохранных зон, прибрежных полос и зон формирования поверхностных и подземных вод осуществляется органами водного хозяйства, юридическими и физическими лицами, на земельных участках которых они образованы.

(часть шестая статьи 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 января 2019 года № ЗРУ-512 — Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435)

Зоны санитарной охраны водных объектов охраняются органами внутренних дел.

Охрана курортных природных территорий и рекреационных зон обеспечивается органами исполнительной власти на местах.

Территории для управления отдельными природными ресурсами охраняются лесной охраной и егерской службой охотничьих хозяйств.

Охрана рыбохозяйственных зон обеспечивается юридическими и физическими лицами, занимающимися рыбным промыслом, и органами по экологии и охране окружающей среды.

(часть десятая статьи 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Охрана частных заказников и природных питомников обеспечивается юридическими и физическими лицами, в ведении которых они находятся.

Охранные зоны охраняются государственными органами, юридическими и физическими лицами, на которых возложена охрана государственных заповедников, заказников и государственных памятников природы.

(статья 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сентября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

III. Государственные заповедники

Статья 18. Образование государственных заповедников

Государственными заповедниками являются охраняемые природные территории общегосударственного значения со строгим режимом охраны природных объектов и комплексов, предназначенные для сохранения и изучения типичных экологических систем, генетического фонда растений и животных.

Государственные заповедники образуются в форме государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению специально уполномоченного государственного органа.

Государственные заповедники действуют на основании положения о них, утверждаемого Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 19. Режим государственных заповедников

На территории государственных заповедников запрещается любая деятельность, за исключением научно-исследовательской деятельности и ведения мониторинга окружающей природной среды. В государственных заповедниках допускается проведение противопожарных мероприятий.

На территории государственных заповедников и их охранных зон запрещается вселение новых видов и подвидов живых организмов с целью их акклиматизации.

Пребывание на территории государственных заповедников граждан, не являющихся работниками государственных заповедников или государственных органов, в ведении которых они находятся, допускается при наличии разрешений этих органов или администрации государственного заповедника.

Статья 20. Научно-исследовательская деятельность в государственных заповедниках

Научные исследования в государственных заповедниках проводятся штатными научными работниками. На договорной основе могут привлекаться другие научные организации и специалисты.

В государственных заповедниках создаются ученые (научные) советы.

В государственных заповедниках ведение мониторинга окружающей природной среды является обязательным.

Результаты научно-исследовательской деятельности в государственных заповедниках, полученные за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами, являются собственностью государства. Право собственности на результаты научно-исследовательской деятельности, полученные за счет средств юридических и физических лиц, устанавливается договором между государственными заповедниками и указанными лицами. Государственные заповедники пользуются результатами научно-исследовательской деятельности безвозмездно.

(часть четвертая статьи 20 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

Научная информация о состоянии природных объектов и комплексов государственных заповедников подлежит публикации. Государственные заповедники могут иметь собственные печатные издания.

Научные фонды государственных заповедников подлежат бессрочному хранению.

Координацию научных исследований государственных заповедников осуществляет Академия наук Республики Узбекистан.

IV. Комплексные (ландшафтные) заказники

Статья 21. Образование комплексных (ландшафтных) заказников

Комплексными (ландшафтными) заказниками являются охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения в естественном состоянии природных объектов и комплексов, имеющих особую экологическую ценность.

Комплексные (ландшафтные) заказники образуются в форме государственного природоохранного учреждения решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению специально уполномоченного государственного органа.

Комплексные (ландшафтные) заказники действуют на основании положения о них, утверждаемого Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 22. Режим комплексных (ландшафтных) заказников

На территории комплексных (ландшафтных) заказников запрещается любая деятельность, за исключением научно-исследовательской, рекреационной деятельности, ведения мониторинга окружающей природной среды, а также сенокошения и выпаса скота, заготовки (сбора) дикорастущих растений для пищевых целей, дикорастущего растительного лекарственного и технического сырья для собственных нужд работников комплексных (ландшафтных) заказников и граждан, проживающих в их охранных зонах.

V. Природные парки

Статья 23. Образование природных парков

Природными парками являются охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения и использования в природоохранных, рекреационных, научных и культурных целях природных объектов и комплексов, имеющих особую экологическую, культурную и эстетическую ценность.

Природные парки подразделяются на национальные природные парки и природные парки местного значения, которые образуются в форме государственного природоохранного учреждения решениями соответственно Кабинета Министров Республики Узбекистан или Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по представлению специально уполномоченного государственного органа.

Природные парки действуют на основании положений о них, утверждаемых государственными органами, в ведении которых они находятся.

Статья 24. Территории природных парков

Территории природных парков располагаются на земельных участках, предоставляемых природным паркам в пользование, а также на находящихся в пределах границ природных парков земельных участках других юридических и физических лиц.

При образовании природных парков производится зонирование их территории.

На территории природных парков выделяются заповедные зоны, зоны рекреационного, хозяйственного и иного использования.

При наличии условий для оздоровления населения в природных парках выделяются курортные зоны с режимом, предусмотренным для курортных природных территорий.

Изменение размеров и границ зон природных парков производится государственными органами, в ведении которых они находятся, с учетом заключения государственной экологической экспертизы.

Статья 25. Режим природных парков

На территории природных парков устанавливается дифференцированный режим в соответствии с зонированием.

В заповедных зонах природных парков устанавливается режим, предусмотренный для государственных заповедников.

Рекреационные зоны природных парков в зависимости от состояния природных объектов и комплексов могут подразделяться на участки с различным режимом.

В зонах хозяйственного и иного использования природных парков допускается проживание населения, деятельность юридических и физических лиц, не причиняющая вреда природным объектам и комплексам.

Режим каждой зоны определяется положениями о природных парках.

На территории природных парков запрещаются:

рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

действия, изменяющие гидрологический и гидрогеологический режим;

действия, вызывающие эрозию почв, деградацию растительного и животного мира;

производство дорожных и инженерно-коммуникационных работ, не связанных с деятельностью природных парков;

хранение и захоронение отходов, сброс сточных вод;

вселение новых видов и подвидов живых организмов с целью их акклиматизации.

В природных парках могут быть ограничены или запрещены иные виды деятельности, могущие причинить вред природным объектам и комплексам.

В случаях, когда строительство дорог, иных коммуникаций и сооружений необходимо для функционирования природных парков, в обязательном порядке предусматривается рекультивация нарушенных земель, проведение комплекса природоохранных мероприятий.

VI. Государственные памятники природы

Статья 26. Виды государственных памятников природы

Государственными памятниками природы являются охраняемые природные территории с уникальными, невосполнимыми, ценными в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природными объектами. Государственные памятники природы подразделяются на следующие виды:

гидрологические (болотные, озерные, речные и иные), предназначенные для сохранения естественных водных объектов;

ботанические, предназначенные для сохранения отдельных растений;

геоморфологические, предназначенные для сохранения форм рельефа, созданных природой;

палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых объектов;

геологические и минералогические, предназначенные для сохранения геологических и минералогических образований.

Статья 27. Объявление природных объектов государственными памятниками природы

Природные объекты объявляются государственными памятниками природы решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по представлению специально уполномоченного государственного органа, а также по ходатайству юридических или физических лиц.

Объявление природных объектов государственными памятниками природы допускается без изъятия земельных участков, на которых они расположены.

Статья 28. Режим государственных памятников природы

На территории государственных памятников природы запрещается любая деятельность, угрожающая их сохранности.

Обязательства по обеспечению режима государственных памятников природы возлагаются на юридических и физических лиц, на земельных участках которых они расположены.

Государственные памятники природы, используемые в культовых целях, могут предоставляться в пользование или аренду религиозным организациям или физическим лицам с условием проведения работ по их благоустройству и сохранению.

VII. Территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов

Статья 29. Виды территорий для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов

Территории для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов образуются в виде заказников, природных питомников и рыбохозяйственных зон.

Статья 30. Заказники

Заказниками являются охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и комплексов.

Заказники подразделяются на следующие виды:

биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для сохранения, воспроизводства и восстановления ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, путей миграции живых организмов;

палеонтологические, предназначенные для сохранения отдельных ископаемых объектов и их комплексов;

гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для сохранения ценных водных объектов;

геологические и минералогические, предназначенные для сохранения редких геологических и минералогических образований.

Заказники могут быть общегосударственного или местного значения.

Статья 31. Образование заказников

Заказники общегосударственного значения образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению специально уполномоченного государственного органа, а также по ходатайству юридических или физических лиц.

Заказники местного значения образуются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по представлению специально уполномоченного государственного органа, а также по ходатайству юридических или физических лиц.

Заказники образуются без указания сроков функционирования (бессрочные) или на срок не менее десяти лет.

Заказники могут быть государственными или частными, с образованием или без образования юридического лица.

Для образования частных заказников и государственных заказников с образованием юридического лица земельные участки и отдельные природные объекты предоставляются в установленном порядке.

Статья 32. Режим заказников

На территории заказников, за исключением комплексных (ландшафтных) заказников, постоянно или временно ограничивается или прекращается любая деятельность, которая может причинить вред отдельным природным объектам и комплексам.

Территории, на которых расположены государственные заказники без образования юридического лица, не изымаются из хозяйственного использования землевладельцев, землепользователей, а также арендаторов и собственников земельных участков. Юридические и физические лица, на участках земли и (или) акватории которых образованы эти заказники, обязаны соблюдать установленный режим заказников.

Особенности режима каждого заказника определяются положением, утверждаемым государственными органами, юридическими и физическими лицами, в ведении которых заказники находятся.

Статья 33. Природные питомники

Природными питомниками являются охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений и животных путем создания им необходимых условий.

Природные питомники образуются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по ходатайству юридических или физических лиц.

Природные питомники могут быть государственными или частными, с образованием или без образования юридического лица.

Для образования частных природных питомников и государственных природных питомников с образованием юридического лица земельные участки и отдельные природные объекты предоставляются в установленном порядке.

На территории природного питомника запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению, воспроизводству и восстановлению растений и животных, для которых предназначен питомник.

Статья 34. Рыбохозяйственные зоны

Рыбохозяйственными зонами являются охраняемые природные территории, включающие водные объекты или их части, используемые для сохранения, воспроизводства и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных организмов, а также для рыбохозяйственных нужд.

Рыбохозяйственные зоны образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению органов по экологии и охране окружающей среды, сельского хозяйства и водного хозяйства.

(часть вторая статьи 34 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 января 2019 года № ЗРУ-512 — Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435)

В рыбохозяйственных зонах запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению, воспроизводству и восстановлению рыб и других водных организмов.

VIII. Охраняемые ландшафты

Статья 35. Виды охраняемых ландшафтов

К охраняемым ландшафтам относятся курортные природные территории, рекреационные зоны, водоохранные зоны, прибрежные полосы, зоны санитарной охраны водных объектов, зоны формирования поверхностных и подземных вод.

Статья 36. Курортные природные территории

Курортными природными территориями являются охраняемые природные территории, обладающие лечебными и оздоровительными свойствами, располагающие минеральными источниками, залежами лечебных грязей, благоприятными климатическими и иными условиями.

Курортные природные территории могут быть общегосударственного и местного значения.

Курортные природные территории общегосударственного значения образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по совместному представлению Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Курортные природные территории местного значения образуются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по совместному представлению Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Статья 37. Режим курортных природных территорий

Курортные природные территории подразделяются на три зоны.

В первую зону входят территории, занятые лечебными источниками, залежами лечебных грязей. В этой зоне запрещается любая деятельность, за исключением строительства сооружений, необходимых для обустройства лечебных источников и грязелечебниц.

Во вторую зону входят территории санаториев, пансионатов и домов отдыха. В этой зоне запрещается любая деятельность, за исключением деятельности, необходимой для организации лечения и отдыха, а также проживание населения, кроме временного проживания медицинского и обслуживающего персонала.

В третью зону входят территории, прилегающие к санаториям, пансионатам и домам отдыха. В этой зоне разрешается ограниченная хозяйственная деятельность, не причиняющая вреда лечебным источникам, залежам лечебной грязи и не ухудшающая условий для отдыха и лечения.

В пределах курортных природных территорий запрещается:

добыча полезных ископаемых, за исключением минеральных вод и лечебных грязей;

деятельность предприятий химической, целлюлозно-бумажной и металлургической промышленности;

рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

применение ядохимикатов;

устройство скотомогильников;

устройство складов ядохимикатов и минеральных удобрений;

хранение и захоронение отходов;

изменение гидрологического режима местности.

Статья 38. Рекреационные зоны

Рекреационными зонами являются охраняемые природные территории с географическими и климатическими условиями, пригодными для организации туризма и массового отдыха населения.

Рекреационные зоны образуются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по совместному представлению Комитета по туризму Республики Узбекистан, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Рекреационные зоны на участках государственного лесного фонда образуются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по представлению Агентства лесного хозяйства и расширения зеленых зон, борьбы с опустыниванием, согласованному с Комитетом по туризму Республики Узбекистан, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Статья 39. Режим рекреационных зон

Рекреационные зоны в зависимости от состояния природных объектов и комплексов могут подразделяться на участки с различным режимом.

В рекреационных зонах запрещается:

деятельность предприятий химической, целлюлозно-бумажной и металлургической промышленности;

рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

применение ядохимикатов;

устройство скотомогильников;

хранение и захоронение отходов;

изменение гидрологического режима местности.

Статья 40. Водоохранные зоны, прибрежные полосы, зоны санитарной охраны водных объектов и зоны формирования поверхностных и подземных вод

Водоохранными зонами являются охраняемые природные территории, прилегающие к руслам рек, озерам, водохранилищам, каналам, коллекторам и другим водным объектам. Эти зоны образуются в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения и заиления

водных объектов продуктами эрозии почв, а также для поддержания благоприятного водного режима.

Прибрежными полосами являются охраняемые природные территории в пределах водоохранной зоны со строгим режимом.

Зонами санитарной охраны водных объектов являются охраняемые природные территории со строгим режимом, прилегающие к водным объектам, используемым для питьевых, бытовых и лечебно-оздоровительных нужд.

Зонами формирования поверхностных и подземных вод являются охраняемые природные территории, образованные в речных долинах, конусах выноса, предгорных шлейфах.

Водоохранные зоны, прибрежные полосы, зоны санитарной охраны водных объектов и зоны формирования поверхностных и подземных вод образуются решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и органов исполнительной власти на местах по представлению соответственно органов по экологии и изменению климата, водного хозяйства, санитарного надзора, геологических организаций.

Статья 41. Режим водоохранных зон, прибрежных полос, зон санитарной охраны водных объектов и зон формирования поверхностных и подземных вод

В пределах водоохранных зон допускается ограниченная хозяйственная деятельность. В них запрещается:

рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

применение ядохимикатов;

устройство складов ядохимикатов и минеральных удобрений;

устройство скотомогильников;

хранение и захоронение отходов;

устройство сооружений очистки сточных вод и накопителей сточных вод;

(абзац седьмой части первой статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2024 года № ЗРУ-951 — Национальная база данных законодательства, 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)

размещение животноводческих и птицеводческих комплексов, а также использование жидкого навоза для орошения;

стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспорта;

устройство хранилищ нефтепродуктов;

мойка льна, кенафа, кожи.

В прибрежных полосах, кроме ограничений и запретов, предусмотренных в части первой настоящей статьи, запрещаются:

применение минеральных и органических удобрений;

выпас скота;

любые виды строительства, за исключением строительства водохозяйственных объектов;

устройство лодочных причалов вне установленных мест.

Зоны санитарной охраны водных объектов подразделяются на пояса охраны с различным режимом.

Изменение русел рек, добыча полезных ископаемых и другие работы, влияющие на состояние водных объектов, допускаются только с разрешения органов по экологии и охране окружающей среды, водного хозяйства, а также геологических организаций.

(часть четвертая статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 января 2019 года № ЗРУ-512 — Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435)

При проведении межхозяйственного землеустройства и планировки территории населенных пунктов изменение границ водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны водных объектов должно согласовываться с органами по экологии и охране окружающей среды, водного хозяйства и санитарного надзора.

(часть пятая статьи 41 в редакции Закона Республики Узбекистан от 8 января 2019 года № ЗРУ-512 — Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435)

Режим водоохранных зон и прибрежных полос распространяется также на зоны формирования поверхностных и подземных вод.

Порядок и условия охраны и использования водоохранных зон, прибрежных полос, зон санитарной охраны водных объектов и зон формирования поверхностных и подземных вод устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 41[1]. Экологически чистые территории

Экологически чистыми территориями считаются территории, расположенные на курортных природных территориях и в рекреационных зонах, воздействие на окружающую природную среду которых не превышает предельно допустимых нормативов, оснащенные энергоэффективной инфраструктурой, налаженной системой эффективного управления отходами, обладающие высоким рекреационным и экотуристическим потенциалом, а также богатым биологическим разнообразием.

Экологически чистые территории на курортных природных территориях создаются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по совместному представлению Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Экологически чистые территории в рекреационных зонах создаются решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента по совместному представлению Комитета по туризму Республики Узбекистан, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Создание экологически чистых территорий на курортных природных территориях и в рекреационных зонах не изменяет их действующего правового статуса.

Статья 41[2]. Режим экологически чистых территорий

На экологически чистых территориях наряду с ограничениями и запретами, установленными режимом курортных природных территорий и рекреационных зон, запрещается:

выполнение работ, приводящих к нарушению устойчивости экологических систем, изменению внешнего вида естественных ландшафтов и гидрогеологического состояния подземных вод;

строительство и функционирование промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на природные объекты и комплексы;

производство, реализация (поставка и продажа) пластиковой продукции (за исключением продукции из природных органических полимеров), перечень которой определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Производственные объекты субъектов хозяйствования, а также автомойки, деятельность которых на экологически чистых территориях приводит к образованию сточных вод, обязаны быть оснащены сооружениями по очистке сточных вод, подключены к сетям водоотведения для сброса соответствующим образом очищенных сточных вод либо иметь построенные альтернативные сооружения для сбора сточных вод, внедрить оборотное водоснабжение и эффективно его использовать.

На экологически чистых территориях на основании заключения государственной экологической экспертизы запрещаются и другие виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на выявленные охраняемые природные объекты и комплексы.

IX. Территории для управления отдельными природными ресурсами

Статья 42. Виды территорий для управления отдельными природными ресурсами

К территориям для управления отдельными природными ресурсами относятся земли лесного фонда, занятые противоэрозионными лесами, городскими лесами, лесами вокруг зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных центров, особо ценными лесами, лесами орехово-промысловых зон, лесоплодовыми насаждениями, лесами, имеющими научное или историческое значение, а также земельные участки охотничьих хозяйств, предназначенные для рационального использования растительного и животного мира.

Статья 43. Режим территорий для управления отдельными природными ресурсами

На территориях для управления отдельными природными ресурсами запрещается вселение новых видов и подвидов живых организмов с целью их акклиматизации и иная деятельность, которая может причинить вред растительному и животному миру.

На территориях для управления отдельными природными ресурсами допускается пользование растительным и животным миром в порядке, установленном законодательством.

РАЗДЕЛ X. Государственные биосферные резерваты, национальные парки, ботанические сады и межгосударственные охраняемые природные территории

Статья 44. Государственные биосферные резерваты

В целях устойчивого экономического и социального развития территорий могут образовываться государственные биосферные резерваты — охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения биологического разнообразия, рационального использования природных объектов и комплексов. Государственные биосферные резерваты могут быть включены в международную сеть биосферных резерватов и участвовать в глобальном мониторинге окружающей природной среды.

Государственные биосферные резерваты образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Территории государственных биосферных резерватов располагаются на земельных участках, предоставляемых государственным биосферным резерватам в пользование, а также на находящихся в пределах границ государственных биосферных резерватов земельных участках других юридических и физических лиц.

На территории государственных биосферных резерватов выделяются:

заповедная зона, предназначенная для сохранения в естественном состоянии природных объектов и комплексов, с режимом, предусмотренным для государственных заповедников;

буферная зона, предназначенная для сохранения, воспроизводства и восстановления природных объектов и комплексов, в которой запрещается любая деятельность, могущая оказать негативное влияние на заповедную зону;

переходная зона, предназначенная для осуществления хозяйственной и иной деятельности, не причиняющей вреда природным объектам и комплексам государственного биосферного резервата.

Режим государственных биосферных резерватов определяется положениями о них, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 45. Национальные парки

Национальными парками являются охраняемые природные территории, предназначенные для сохранения, воспроизводства и рационального использования в природоохранных, рекреационных, научных и культурных целях уникальных и ценных пород растений, включая декоративные, имеющих особую экологическую, научную, культурную и эстетическую ценность. Национальные парки могут создаваться на земельных участках путем восстановления и воспроизводства растительного мира, в том числе проведения комплексных

агротехнических мероприятий. Животный мир, обитающий на территории национального парка, является составной частью экологической системы данной территории.

Национальные парки образуются решением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Управление национальным парком осуществляется дирекцией, создаваемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Национальные парки действуют на основании положений о них, утверждаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Земельные участки со всеми природными ресурсами изымаются из хозяйственного использования и предоставляются национальным паркам в постоянное пользование в порядке, определяемом законодательством.

Для обеспечения сохранения растительного и животного мира национального парка на прилегающих к нему территориях могут создаваться охранные зоны в соответствии с положением о национальном парке.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, противоречащая его целевому назначению и угрожающая сохранению, воспроизводству и восстановлению растительных объектов в соответствии с положением о национальном парке.

Территории национальных парков могут быть разделены на функциональные зоны.

Статья 45[1]. Ботанические сады

Ботаническими садами являются охраняемые природные территории, создаваемые в целях сохранения растительного мира и его генетического фонда, изучения, акклиматизации и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, ведения научной, учебной и образовательной работы, пропаганды знаний по охране и рациональному использованию растительного мира.

Ботанические сады подразделяются на ботанические сады общегосударственного значения и ботанические сады местного значения, которые образуются соответственно постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан или решением Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента.

На территории ботанических садов запрещается любая деятельность, не соответствующая целям их создания и угрожающая сохранению растительного мира.

Статья 46. Межгосударственные охраняемые природные территории

Межгосударственными охраняемыми природными территориями являются охраняемые природные территории, расположенные на территории двух и более государств.

Межгосударственные охраняемые природные территории могут образовываться на основе международных договоров Республики Узбекистан.

Режим межгосударственных охраняемых природных территорий определяется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

XI. Заключительные положения

Статья 47. Охранные зоны

Охранными зонами являются территории, граничащие с государственными заповедниками, комплексными (ландшафтными) заказниками, заказниками, государственными памятниками природы и национальными парками. В охранных зонах ограничивается или запрещается хозяйственная и иная деятельность с целью предупреждения негативного влияния на эти охраняемые природные территории.

Размеры охранных зон и их режим, а также обременения земельных участков устанавливаются одновременно с образованием охраняемых природных территорий.

Часть охранной зоны государственного заповедника может передаваться ему для организации экологического туризма, образования природных питомников для разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, свойственных для данной территории, и других нужд заповедника.

Статья 48. Финансирование охраняемых природных территорий

Государственные заповедники, комплексные (ландшафтные) заказники, природные парки и государственные биосферные резерваты финансируются за счет:

средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;

средств Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами;

(абзац третий части первой статьи 48 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)

доходов от научно-исследовательской, природоохранной, рекламно-издательской и просветительской деятельности;

поступлений в счет возмещения вреда, причиненного охраняемым природным территориям;

сумм штрафов, взысканных за нарушение режима охраняемых природных территорий;

сумм, полученных от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, от продажи незаконно добытой продукции;

благотворительных пожертвований юридических и физических лиц;

иных поступлений, не запрещенных законодательством.

В распоряжение комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков и государственных биосферных резерватов поступают, помимо средств, указанных в части первой настоящей статьи, средства, полученные от выдачи разрешений на доступ граждан на охраняемые природные территории и пользование природными ресурсами, доходы от рекреационной, туристско-экскурсионной и иной деятельности, допускаемой законодательством.

Национальные парки финансируются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, иных поступлений, не запрещенных законодательством.

Средства на организацию, охрану и использование государственных заказников, государственных памятников природы выделяются органами исполнительной власти на местах, государственными органами, в ведении которых находятся указанные охраняемые природные территории.

Частные заказники и природные питомники финансируются за счет средств юридических и физических лиц, в ведении которых они находятся.

Поступления в счет возмещения вреда, причиненного охраняемым природным территориям, суммы штрафов, взысканных за нарушение режима охраняемых природных территорий, средства, полученные от выдачи разрешений на доступ граждан на охраняемые природные территории и пользование природными ресурсами, доходы от рекреационной, туристско-экскурсионной и иной деятельности, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц используются для сохранения, воспроизводства и восстановления природных объектов и комплексов.

Статья 49. Разрешение споров

Споры в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 50. Ответственность за нарушение законодательства об охраняемых природных территориях

Лица, виновные в нарушении законодательства об охраняемых природных территориях, несут ответственность в установленном порядке.

(раздел X заменен разделами X и XI Законом Республики Узбекистан от 4 сентября 2014 года № ЗРУ-373 — СЗ РУ, 2014 г., № 36, ст. 452)

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ

г. Ташкент,

3 декабря 2004 г.,
№ 710-II

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 1; 2014 г., № 36, ст. 452; 2017 г., № 37, ст. 978; Национальная база данных законодательства, 09.01.2019 г., № 03/19/512/2435; 30.09.2020 г., № 03/20/639/1342; 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477, 30.06.2022 г., № 03/22/782/0576; 30.08.2024 г., № 03/24/951/0673)